## ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____**
**Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) г. Якутск**
**строительно-монтажные работы (под ключ)**
ИКЗ 191143515507214350100100610014299414

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Руководителя Управления — главного судебного пристава Никифорова Алексея Артамоновича, действующего на основании Положения, с одной стороны,, и _____, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые – «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки № _____ от «__»_____201_г., документацией о закупке, заявкой участника закупки, и иных нормативных правовых актов, на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (протокол _____ от «___»_____ ____ г. №____), заключили настоящий Контракт в форме электронного документа, подписанного соответствующими электронными подписями уполномоченных лиц Заказчика и Поставщика, о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом контракта является: **Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) г. Якутск строительно-монтажные работы (под ключ).** (далее – Работы, Объект). Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к настоящему Контракту), с соблюдением условий проектной документации, техническими регламентами, межгосударственными и национальными стандартами, строительными нормами и правилами, в сроки, указанные в разделе ____5. Контракта и Графика выполнения работ (Приложение 5 к настоящему контракту) являющимися неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых является улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

1.3. Стороны не являются сторонами заинтересованной сделки.

1.4. Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Якутск, ул. Пирогова, д. 8.

1.5. Срок выполнения работ: с момента заключения государственного Контракта и до 15 декабря 2019 год.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет _____ рублей, в т.ч. НДС 20% _____(Приложение 2).( *в случае применения Подрядчиком упрощенной*

*системы налогообложения в настоящем пункте Контракта указывается: «НДС не облагается»).*

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования контракта – федеральный бюджет.

2.4. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, (в том числе по устранению недостатков (дефектов, недоделок), выявленных в процессе эксплуатации Объекта), приобретение материалов, изделий, оборудования, обеспечение строительства энерго-, тепло-, газо-, водоснабжением, страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта

2.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации.

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемой работы, и иных условий Контракта.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта, если такие платежи подлежат уплате в бюджет Заказчиком.

2.8. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусмотрено.

## 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, осуществляется в пределах цены Контракта согласно представленным Подрядчиком справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 с подтверждением объемов актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и заключения экспертизы, указанного в пункте 6.1. Контракта и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год по данному объекту..

3.2. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, выполнения гарантийных обязательств, а также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы и подписания акта формы КС-11.

3.3. Способ оплаты по Контракту: перечисление Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательства Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. В случае начисления Заказчиком неустойки (штрафа, пени) оплата по Контракту осуществляется за вычетом начисленной неустойки (штрафа, пени) путем проведения зачета суммы неустойки (штрафа, пени) в счет оплаты за выполненные по Контракту работы.

3.5. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение двух рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета, такие изменения оформляются сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Контракту. В противном случае, все риски, связанные с

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

**4.1. Заказчик обязан:**

4.1.1. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта земельный участок (строительную площадку), а также проектную документацию.

4.1.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Календарного плана производства работ согласовать его либо направить Подрядчику замечания к его содержанию и (или) оформлению с указанием сроков устранения недостатков.

4.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исполнения выполнения Подрядчиком пункта 5.3.3 Контракта, подписать Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и готовности объекта к началу строительства в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 либо направить мотивированный отказ.

4.1.4. Принять и оплатить в установленном Контрактом порядке надлежащим образом выполненные и предъявленные к приёмке Работы.

4.1.5. Участвовать в проверках, проводимых уполномоченными органами, в том числе органами государственного строительного надзора.

**4.2. Заказчик вправе:**

4.2.1. Осуществлять строительный контроль, а также осуществлять контроль за объёмами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, изделий и оборудования, рассматривать образцы строительных материалов, изделий, оборудования и комплектующих, приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие российским стандартам (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарные сертификаты и прочее).

4.2.2. Привлекать специалистов и экспертов (экспертные организации) для проверки хода и качества выполнения Работ, соблюдения сроков их выполнения.

4.2.3. Заказать проведение экспертизы в случае несогласия с выводами Заказчика, изложенными в акте о недостатках (дефектах). Расходы на проведение экспертизы относятся на счёт Подрядчика.

4.2.4. Представители Заказчика, авторского надзора, а также по поручению Заказчика специалисты или эксперты (экспертные организации) имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время суток в течение всего периода строительства.

4.2.5. Производить соответствующие записи в Общий и специальные журналы работ по Объекту, журнал авторского надзора. Запись в журналах имеет статус предписания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.2.6. Выдавать Подрядчику предписания об отстранении от работы или снятия с Объекта конкретных инженерно-технических работников и конкретных рабочих в случае выявления признаков у них алкогольного или наркотического опьянения. В случае несогласия, Подрядчик обязан направить таких инженерно-технических работников или рабочих на прохождение установленных законом процедур, для подтверждения или опровержения опьянения.

4.2.7. Приостанавливать производство любого из видов Работ или в целом выполнение Работ на Объекте, в случае их осуществления с отступлением от требований рабочей документации, либо установленных требований к их выполнению, либо условий настоящего Контракта.

4.2.8. Запрашивать любую относящуюся к предмету Контракта информацию. Требовать от Подрядчика предоставление информации о ходе строительства.

4.2.9. Не рассматривать акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в случае их оформления ненадлежащим образом, либо непредоставления их в требуемом количестве экземпляров, либо непредоставления исполнительной документации на предъявляемый к приёмке объём Работ.

4.2.10. Для приёмки выполненных Работ создать приёмочную комиссию.

4.2.11. Провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ, в том числе после подписания актов о приёмке выполненных работ (форм КС-2, КС-3).

4.2.12. Произвести оплату выполненных работ по Контракту за вычетом суммы начисленных Подрядчику неустойки (штрафов, пеней).

4.2.13. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов), а также самостоятельно устранять строительные недостатки (дефекты, недоделки), в случае отказа (промедления) Подрядчика либо поручать их устранение третьим лицам.

4.2.14. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов, недоделок) результата работы, в том числе, если такие недостатки (дефекты) не делают результат работы непригодным для использования, требовать по своему выбору от Подрядчика:

- либо безвозмездного устранения недостатков (дефектов, недоделок) в разумный срок;

- либо соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- либо возмещения расходов по устранению этих недостатков (дефектов, недоделок), если их устранение производилось Заказчиком или по его поручению силами третьих лиц и оплачивалось за счёт Заказчика, в случае отказа (промедления) Подрядчика от выполнения этих работ.

4.2.15. Внести изменения в представленный Подрядчиком на утверждение Календарный план производства работ.

**4.3. Подрядчик обязан:**

4.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта передать Заказчику:

а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на Объекте.

б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на Объекте.

в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на Объекте.

г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на Объекте.

д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на Объекте.

е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на Объекте.

ж) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на Объекте, за ведение журналов работ.

з) Сброшюрованные, пронумерованные с заполненными титульными листами общий и специальные журналы работ для последующей регистрации и скрепления печатью.

4.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта направить по адресу: Российская Федерация, РС (Я), г. Якутск, ул. Лермонтова 25, 6 этаж кабинет 617 (отдел МТО) уполномоченного представителя с доверенностью и документом, удостоверяющим личность, для приёмки земельного участка (строительной площадки) и проектной документации. Акт приёма-передачи земельного участка (строительной площадки), подписанный с обеих Сторон, подтверждает факт получения Подрядчиком всех необходимых документов, необходимых для выполнения работ по Контракту, которые обязан передать Заказчик.

4.3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения земельного участка (строительной площадки) по акту приёма-передачи подготовить и передать Заказчику Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда, готовности Объекта к началу строительства (СНиП 12-03-2001). Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ.

4.3.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения земельного участка (строительной площадки) передать Заказчику на согласование Календарный план производства работ.

4.3.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения земельного участка (строительной площадки), проектной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ в полном объёме в целом на Объект.

4.3.6. Произвести при необходимости разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.

4.3.7. До начала выполнения строительных работ по Контракту оградить строительную площадку и опасные зоны работ за её пределами в соответствии с требованиями нормативных документов. В местах сопряжения объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудовать трапы и переходные мостики.

4.3.8. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит (паспорт строительства) с указанием наименования Объекта, наименования застройщика, исполнителя работ, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилии, должности и номера телефона, ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроков начала и окончания работ, схемы Объекта и его краткой характеристики.

4.3.9. Установить при въезде на строительную площадку стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения.

4.3.10. Обеспечить возможность идентификации подрядчика по периметру строительной площадки (нанесение на щитах, инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п. наименования и номер телефона исполнителя работ).

4.3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проектной документации с отметкой «В производство работ» провести её входной контроль. В процессе входного контроля произвести проверку, в том числе на предмет её комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства Работ и завершения Работ; соответствия геодезической базы и осевых параметров заявленным данным; наличия

утверждений, согласований, подписей уполномоченных структур, штампов, корректности установленных дат и так далее.

При обнаружении недостатков в переданной документации по результатам входного контроля Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проектной документации направляет Заказчику перечень выявленных в ней недостатков и Стороны согласовывают необходимость проведения корректировки документации. В случае, если Подрядчик не направил замечания к переданной проектной документации в установленный срок, Подрядчик при исполнении своих обязательств лишается права ссылаться на недостатки в ней.

4.3.12. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности.

4.3.13. До начала производства земляных работ оформить и получить разрешение на производство земляных работ в уполномоченных органах на выдачу разрешений на проведение земляных работ.

4.3.14. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для выполнения строительно-монтажных работ, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.

4.3.15. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, норм и требований по охране окружающей среды, в том числе обеспечить чистоту выезжающего строительного транспорта.

4.3.16. Обеспечивать в процессе проведения строительно-монтажных работ собственными силами и в счет цены контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также произвести платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения строительно-монтажных работ по объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заключить в счёт цены контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.

Согласовать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, оценки воздействия на водные биологические ресурсы, образования, размещения отходов и т.п.) и получить соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключить договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.

4.3.17. Обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства строительно-монтажных работ в сроки, установленные календарными планами (графиками) строительства и графиком выполнения строительно-монтажных работ.

4.3.18. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, государственного строительного надзора, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке.

4.3.19. Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории,

охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение.

4.3.20. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедших вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.

4.3.21. Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

4.3.22. Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями Контракта, проектной документацией, строительными нормами, правилами и техническими условиями на производство и приёмку данного вида работ.

4.3.23. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо-, газо- теплопровода, телефонной связью за свой счёт.

4.3.24. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сахалинской области.

4.3.25. Иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество всех поставляемых Подрядчиком материалов, изделий и оборудования. Сертификаты должны быть переданы Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления письменного требования об этом Заказчика.

4.3.26. Обеспечить участие уполномоченного представителя Подрядчика в осмотре Объекта при проведении строительного контроля и контролирующих государственных органов, а также при обследовании Объекта.

Незамедлительно предъявить исполнительную документацию на выполненные работы, в том числе документы, подтверждающие качество применяемых на Объекте материалов и изделий, специалистам организаций, осуществляющих контроль и надзор за Объектом.

4.3.27. В случае если Заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, выполненных работ, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик.

4.3.28. Обеспечить осуществление строительного контроля при выполнении работ по Контракту, в том числе организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, стандартами, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами по качеству строительства.

4.3.29. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора Заказчиком за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, а также снабдить представителя Заказчика средствами индивидуальной защиты, провести инструктаж по технике безопасности при проведении контрольных и надзорных мероприятий непосредственно на Объекте.

4.3.30. Обеспечить освидетельствование Заказчиком скрытых строительных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3.31. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности предоставленной Заказчиком проектной документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 10 (десяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

4.3.33. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий.

4.3.34. Исполнять полученные в ходе работ законные и обоснованные требования Заказчика.

4.3.35. Устранять обнаруженные Заказчиком недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Контракта. Нарушение установленных Заказчиком разумных сроков устранения недостатков является основанием для выставления Подрядчику неустойки.

4.3.36. Представлять отчёты в рамках исполнения настоящего Контракта по форме Заказчика, а также информацию о строительных механизмах и трудовых ресурсах, которые будут задействованы в процессе выполнения работ, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

4.3.37. Постоянно вести Общий и специальные журналы работ, Журнал учёта выполненных работ по форме КС-6а, утверждённой постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию и акты на скрытые Работы. Представлять указанные журналы представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

4.3.38. Выполнить при необходимости за свой счет, в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

4.3.39. Привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 15 процентов от цены Контракта.

4.3.39.1. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, заверенную Подрядчиком.

4.3.39.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в пункте 5.3.38.1 настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.3.39.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

4.3.39.4 Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

4.3.40. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками и по требованию Заказчика не позднее 2-х рабочих дней предъявить его представителю документы, подтверждающие право субподрядчика на выполнение порученных ему работ.

4.3.41. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

4.3.42. Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

4.3.43. При производстве строительно-монтажных работ, при выполнении которых требуется наличие лицензии в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Подрядчик обязуется выполнять такие работы только при наличии соответствующей лицензии. Передача вышеназванных работ на субподряд возможна только такому лицу, которое обладает соответствующей лицензией.

4.3.44. С актами о приёмке выполненных работ (формы КС-2) представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (прошитую и пронумерованную в папке с реестром), выполненную в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006 года (РД 11-02-2006); приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 (РД 11-05-2007).

4.3.45. При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.

4.3.46. Вывезти до момента подписания акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор.

4.3.47. Устранить за свой счет в установленные Заказчиком разумные сроки недостатки и/или дефекты и/или недоделки, выявленные при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. В случае отказа Подрядчика от устранения в разумные сроки выявленных недостатков (дефектов, недоделок), возместить расходы по их устранению, если устранение производилось Заказчиком или по его поручению силами третьих лиц и оплачивалось за счёт Заказчика.

**4.4. Подрядчик вправе:**

4.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.

4.4.2. Самостоятельно распоряжаться своим имуществом на объекте с учетом требований допуска на объект.

4.4.3.Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.

4.4.4. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы.

4.4.5. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения контракта.

4.4.6. Привлекать субподрядчиков

## 5. СРОКИ, МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок начала выполнения строительно-монтажных работ по Объекту исчисляется с даты двустороннего подписания Контракта.

5.2. Срок окончания выполнения работ Подрядчиком – до «15_» **декабря** 2019 года, с приемкой по акту КС-11, законченного строительством Объекта.

5.3. Строительно – монтажные работы на объекте по настоящему контракту должны быть выполнены Подрядчиком строго в сроки, установленные графиком производства работ (Приложение № ).

5.4. Сроки завершения отдельных видов работ определены в графике производства работ (Приложение № ). В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внесения отдельных изменений в график производства работ, то такие изменения должны вноситься по соглашению Сторон и оформляться дополнительным соглашением, без изменения окончательных сроков строительства.

5.5. Стороны договорились о возможности досрочного выполнения работ по настоящему Контракту.

## 6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Для проверки представленных Подрядчиком выполненных работ, предусмотренных Контрактом, на соответствие требованиям нормативным правовым актам Российской Федерации, стандартам, нормам, правилам и технических регламентов, действующих на день передачи работ, а также условиям Контракта по объему, комплектности и качеству, Заказчик своими силами (или с привлечением экспертов, экспертных организаций) проводит экспертизу результатов работ в срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня получения от Подрядчика информации о готовности сдачи результата выполненных работ и документов, определенных пунктом 6.2. Контракта. Заказчик вправе запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается уполномоченным представителем Заказчика (или экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации, в случае их привлечения к проведению экспертизы).

6.2. Подрядчик при предъявлении выполненных работ к приёмке (по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2) одновременно представляет Заказчику комплект исполнительной документации на законченный объем работ согласно требованиям соответствующей главы СНиП по видам производимых работ, в том числе подписанные Заказчиком акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и скрытых работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, справки, подтверждающие выполнение пусконаладочных работ, испытаний и лабораторий на законченный объем работ.

Обеспечить качество выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, техническим условиям и подтвердить предоставлением Заказчику следующей технической документации:

- заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного Объекта капитального строительства требованием технических регламентов и проектной документации;

- заключение органов (допуски) Ростехнадзора, Энергонадзора, Роспотребнадзора и других контролирующих и надзорных органов;

Вышеперечисленные документы представляются Заказчику Подрядчиком с сопроводительным письмом и реестром прилагаемых документов (экземпляр реестра прилагаемых документов передается в электронном виде).

6.3. Приемка скрытых работ, ответственных конструкций и подписание соответствующих актов производится Заказчиком по мере выполнения работ, в соответствии с уведомлением Подрядчика.

6.4. При отсутствии замечаний экспертизы к объему, комплектности и качеству выполненных работ Заказчик (а при создании комиссии – члены комиссии) в срок, установленный пунктом 5.1. Контракта, подписывает акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

6.5. В случае выявления замечаний экспертизы к выполненным работам в срок, установленный пунктом 6.1. Контракта, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания актов, содержащий перечень выявленных замечаний и сроков их устранения. Выявленные замечания к выполненным работам Подрядчик устраняет безвозмездно и в срок, указанный в мотивированном отказе. После устранения замечаний Подрядчиком приёмка видов работ осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Заказчиком для приемки результата выполненных работ привлекались эксперты или экспертная организация, результаты их заключения подлежат обязательному учету при приемке работ.

6.7. Приемка выполненных работ может осуществляться Заказчиком в составе комиссии в сроки и порядке, установленные пунктами 6.1. - 6.6. Контракта.

6.8. Требования настоящего Контракта к приемке выполненных работ применяются и к приемке пусковых комплексов в составе объекта.

## 7 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с представителем Подрядчика осуществляет технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, оформляет акты выполненных работ по форме № КС-2, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком строительных материалов и оборудования, условиям Контракта и проектной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

7.2. Подрядчик назначает своего представителя на строительной площадке, который от его имени будет осуществлять технический и производственный контроль качества строительно-монтажных работ, включая входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля за ходом строительства.

7.3. Стороны в течение 10 календарных дней со дня подписания Контракта сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на строительной площадке, с указанием их полномочий, юридически оформленных доверенностями согласно действующим правилам.

7.4. Подрядчик в процессе выполнения работ собственными силами вывозит со строительной площадки грунт и строительный мусор.

7.5. Разрешение на подключение построенных инженерных сетей к действующим коммуникациям получает Заказчик. Подрядчик собственными силами и в счет собственных средств производит подключение построенных инженерных сетей к действующим коммуникациям и обеспечивает их функционирование до ввода объекта в эксплуатацию.

7.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и средствами обязан в согласованный с Заказчиком короткий срок устранить замечания.

7.7. Представитель Заказчика в процессе осуществления строительства может давать в письменной форме распоряжения Подрядчику в отношении вывоза со строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Контракта, замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик за свой счет и своими силами и средствами выполняет распоряжения Заказчика, перечисленные в п.7.7. настоящего Контракта, если такие распоряжения не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.8. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора выполнение работ с отступлением от условий настоящего Контракта, которые могут повлиять на качество работ, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

7.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе вносить изменения в проектную документацию, связанные с введением в действие новых нормативных документов и

касающихся замены строительных материалов, конструкций и оборудования; изменения способов и условий производства работ, не меняя при этом параметров объекта, характера и объемов работ, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с действующим законодательством.

7.10. Подрядчик осуществляет согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение. Обеспечивает представителей Заказчика средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования, СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство.

7.11. Подрядчик обеспечивает строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ. Подрядчик собственными силами и/или силами привлечённых организаций производит подключение построенных инженерных систем и сетей к действующим коммуникациям, решая все вопросы со службами эксплуатации и оплачивая все работы и затраты по вышеназванным мероприятиям в пределах стоимости работ по настоящему Контракту.

7.12. Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о начале приёмки скрытых работ и ответственных конструкций не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала их приёмки. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

7.13. Приемка скрытых работ, ответственных конструкций и подписание соответствующих актов производится Заказчиком по мере выполнения работ, в соответствии с уведомлением Подрядчика.

7.14. Подрядчик, при предъявлении выполненных работ к приемке по актам КС-2, не позднее 20 числа отчетного месяца, представляет Заказчику комплект исполнительной документации на законченный этап работ, согласно требованиям соответствующей главы СНиП по видам производимых работ, в том числе подписанные Заказчиком акты промежуточной приемки ответственных конструкций и скрытых работ, а также пакеты документации на гарантийные сроки эксплуатации от поставщиков и Подрядчиков. Вышеперечисленные документы представляются Заказчику Подрядчиком с сопроводительным письмом и реестром прилагаемых документов.

7.15. Без представления комплекта исполнительной документации и накопительной ведомости акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Заказчиком к рассмотрению не принимаются.

## 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет настоящего Контракта, до приёмки его Заказчиком несет Подрядчик.

## 9. ОХРАНА РАБОТ И ОБЪЕКТА

9.1. Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки со дня подписания Контракта до передачи объекта эксплуатирующей организации на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

9.2. Охрана осуществляется за счёт Подрядчика, при этом Подрядчик передает Заказчику дубликаты ключей от всех закрытых помещений.

## 10. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ

10.1. Все материалы и изделия, применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Подрядчик обязан представить указанные документы.

10.2. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и (или) оборудования, и (или) изделий из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

10.3. Доставка, разгрузка и погрузка оборудования, материалов, изделий к месту проведения работ осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

10.4. Все материалы, оборудование и изделия должны быть новыми, упакованы (при наличии упаковки), материал упаковки должен обеспечивать защиту материала от снижения качества, намокания, а также исключать его загрязнение. На упаковке должна быть маркировка, дающая информацию о товаре.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Неустойка (штрафы, пени) по контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования стороны.

11.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

11.4.. Штраф начисляется за каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере 5 000,00 (пять тысяча) рублей 00 копеек.

*Размер штрафа определяется исходя из следующего:*

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

*(подлежит исключению из контракта после определения размера штрафа).*

11.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,

предусмотренных настоящим контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Штраф устанавливается в размере _____ (_____) рублей ___ копеек. (Если услуга оказывается поэтапно, то штраф устанавливается индивидуально для каждого этапа Контракта исходя из цены этапа, в этом случае штраф исходя из цены Контракта не устанавливается).

*Размер штрафа устанавливается исходя из следующего:*

*а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);*

*д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);*

*е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);*

*ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);*

*з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);*

*и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.*

*В случае, если контракт заключается с участником закупки, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой исходя из следующего:*

*а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).*

*(обе шкалы определения штрафа подлежат исключению из контракта после определения размера штрафа, исходя из ценового предложения участника закупки, на стадии направления проекта контракта на подпись участнику закупки)*

*За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере _____ (_____) рублей ___ копеек.*

*а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;*

*б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);*

*в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);*

*г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.*

*(подлежит исключению из контракта после определения размера штрафа)*

11.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

11.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

11.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком.

11.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.13. Заказчик вправе в одностороннем порядке произвести удержание суммы пени и штрафа по настоящему контракту из суммы окончательного расчета за оказанные услуги в случае:

- нарушения сроков оказания услуг;
- выполнение работ ненадлежащего качества.

11.14. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

11.15. Заказчик вправе инициировать процедуру расторжения контракта в случае не устранения Подрядчиком вышеперечисленных недостатков (нарушений) в срок до 10 дней с момента получения соответствующих сведений от Заказчика.

## 12. СВИДЕТЕЛЬСТО О ДУПУСКЕ К РАБОТАМ

12.1. Подрядчик обязан иметь Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией, содержащее допуск на выполнение работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или

Заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

12.2. В случае если Подрядчик выполняет работы собственными силами и средствами, то он обязан иметь Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией.

## 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

13.2. Исполнение контракта может обеспечиваться

13.2.1. Предоставлением безотзывной банковской гарантии.

13.2.1.1. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 № 44-ФЗ:

13.2.1.2. Заказчик в качестве исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

13.2.1.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет _____ руб. (или в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящем пункте Контракта).

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов (Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «"О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) права Заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

9) права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.
11) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

13.2.1.4. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.2.1.5. Недопустимость включения в банковскую гарантию:
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Исполнителем условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;
3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
4) требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

13.2.1.6. Банковская гарантия, предоставляемая Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

13.2.1.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, начисляется пеня.

13.2.1.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

13.2.2. Внесением денежных средств на указанный в извещении Заказчиком счет:

13.2.2.1. В случае передачи Заказчику денежных средств для обеспечения исполнения настоящего Контракта, в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 4 022 930,71 руб. (четыре миллиона двадцать две тысячи девятьсот тридцать рублей 71 копеек)) (или в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящем пункте Контракта), денежные средства обеспечения исполнения настоящего Контракта Заказчик возвращает Подрядчику после надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в том числе по выплате неустоек (штрафа, пени), в течение 10 дней. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Исполнителем в п. _____- настоящего Контракта.

13.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.4. Обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены: надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной Контрактом.

13.5. Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбран способ внесения денежных средств на указанный заказчиком счет):

Получатель: *УФССП России по Республике Саха (Якутия)*

*ИНН 1435155072*
*КПП 143501001*
*Р/счет: 40302810700001000016*
*л/счет 05161785080 в Отделение - НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России по г. Якутску*
*БИК 049805001*

***Назначение платежа:***

*- «Обеспечение исполнение контракта на участие в электронном аукционе на_____» (указать наименование электронного аукциона).*

## 14. Страхование Объекта строительства

14.1. Подрядчик в течение 20-ти дней после заключения настоящего Контракта обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков при проведении строительных и монтажных работ на Объекте от своего имени и за свой счет на следующих условиях:

14.1.1. Страхование Объекта строительства на период проведения строительно-монтажных работ на условии «С ответственностью за все риски» - страховым случаем является гибель, утрата или повреждение Объекта строительства в результате любого внезапного непредвиденного события.

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее общей стоимости работ по Контракту. Срок страхования – с начала строительства до сдачи Объекта в эксплуатацию.

14.1.2. Страхование завершенного строительством Объекта на срок его гарантийной эксплуатации на случай гибели или повреждения вследствие ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию Объекта и при производстве строительно-монтажных работ, но выявленных в период гарантийной эксплуатации Объекта. Выгодоприобретатель – балансодержатель завершенного строительством Объекта.

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее общей стоимости сданного в эксплуатацию Объекта.

Срок страхования – со дня сдачи Объекта в эксплуатацию до истечения срока гарантийной эксплуатации Объекта.

14.1.3. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу, а также окружающей среде при осуществлении строительно-монтажных работ на Объекте и в период гарантийной эксплуатации Объекта.

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее 1/10 от общей стоимости работ по Контракту.

Срок страхования – с начала строительства до истечения срока гарантийной эксплуатации Объекта.

14.1.4. Страхование строительных материалов, конструкций, оборудования, поставляемых на Объект строительства для исполнения Контракта, на условиях «С ответственностью за все риски».

Страховая сумма по указанному виду страхования должна быть не менее общей стоимости всех поставляемых для исполнения Контракта на Объект строительных материалов, конструкций, оборудования.

Срок страхования – с даты заключения Подрядчиком соответствующих договоров с контрагентами на поставляемые на Объект для исполнения Контракта строительные материалы, конструкции, оборудование до момента их применения в строительстве Объекта.

Страхование строительных материалов, конструкций, оборудования может осуществляться по генеральному полису (статья 941 Гражданского кодекса Российской Федерации).

14.2. Подрядчик обязан в течение 30 календарных дней с даты заключения настоящего Контракта представить Заказчику доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков на условиях, установленных подпунктами 16.1.1.- 16.1.4. пункта 16.1. настоящего Контракта (оригиналы страховых полисов и копий договоров страхования) с указанием данных о страховщике, размерах страховых сумм, затратах на страхование, которые не должны превышать 1% от общей стоимости выполняемых по настоящему Контракту работ.

14.3. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

## 15. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

15.1. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более ниже начальной, максимальной цены контракта, контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации аукциона или информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки на аукцион.

15.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику

неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт по итогам электронного аукциона.

## 16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

16.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

16.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

16.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 16.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев от даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 17. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

17.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

17.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Якутска.

17.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

## 18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

18.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

18.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

18.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях:

- нарушение Подрядчиком окончательных сроков выполнения работ;

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленный Заказчиком срок Подрядчик не устранил недостатки работы;

- если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

- если подрядчик, в период выполнения работ будет исключен из СРО;

- если в заключении, выданном привлеченной Заказчиком экспертной организацией/ экспертом для проведения экспертизы работ, являющихся предметом настоящего Контракта установлены факты нарушений условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

18.4.Заказчик обязуется принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Подрядчика.

18.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе ____ настоящего Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в единой информационной системе.

18.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта вступает в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

18.7. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное положение не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

18.8. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, сведения о Подрядчике включаются в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18.9. Изменение существующих условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон, в соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ:

18.9.1 Если возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом;

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

18.9.2. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

18.9.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

18.9.4. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ, предоставления подрядчиком в соответствии с Законом 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта.

18.10. Все изменения, дополнения настоящего контракта оформляются в письменном виде в формате Дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписываются обеими сторонами.

18.11. Уведомления, требования, претензии и иные документы, связанные с контрактом, кроме случаев, указанных в контракте, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

- нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать

наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- почтовым уведомлением (заказным письмом) с уведомлением о вручении;

- по электронной почте. Сканированные документы, подписанные уполномоченным лицом, направляются другой стороне по адресу электронной почты, указанному в разделе Контракта;

Документы, полученные сторонами одним из указанных способов, имеют полную юридическую силу и в случае отказа одной из сторон в принятии (получении) документов, то сторона, направившая документ, вправе по своему усмотрению предъявить другой стороне неустойку (штраф) за ненадлежащее исполнение контракта.

## 19. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

19.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

19.3. Каждая из Сторон настоящего Контракта отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

19.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

19.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

19.6. Стороны настоящего Контракта признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

19.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Контракта фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

19.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Контракта, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

## 20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

20.1. Для целей настоящего Контракта термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Контракту, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

20.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции, либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

20.3. Соответствующая Сторона настоящего Контракта несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

20.4. Для целей настоящего Контракта «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

20.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Поставщику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего раздела Контракта, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе Контракта.

20.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

20.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

## 21. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

21.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2019 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

21.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

21.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания обеими сторонами.

## 22. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

22.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1) , действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

22.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (по формам КС-2, КС-3). Гарантийный срок на материалы устанавливается изготовителем (заводом производителем).

22.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, обусловленные сезонным характером работ. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

22.3. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок, либо являются

существенными и неустранимыми, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

22.5. **Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта**

22.6. Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту может быть предоставлено в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ, или внесения денежных средств на счет Заказчика.

22.7. Способ обеспечения гарантийных обязательств по контракту, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно.

22.8. В случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по контракту срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств (которые должны быть ею обеспечены) не менее чем на 1 (один) месяц.

22.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона № 44 - ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11. настоящего Контракта.

22.10. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

22.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийного срока при условии исполнения гарантийных обязательств.

22.12. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

Внесение денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по контракту осуществляется с использованием следующих реквизитов:

*УФССП России по Республике Саха (Якутия)*

*ИНН 1435155072*
*КПП 143501001*
*Р/счет: 40302810700001000016*
*л/счет 05161785080 в Отделение - НБ Респ. Саха (Якутия) Банка России по г. Якутску*
*БИК 049805001*

***Назначение платежа:***

*- «Обеспечение гарантийных обязательств по государственному контракту от _____ N _____".*

## 23. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

23.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 25 настоящего Контракта, или с использованием электронной почты/факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты/факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

23.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по 1 (одному) для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

23.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 24. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему контракту, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:

24.1. Приложение 1. Техническое задание.

24.2. Приложение 2. Проектно -сметная документация.

24.3. Приложение 3 Спецификация на выполнения работ

24.4. Приложение 4 Акт сдачи-приемки выполненных работ

24.5. Приложение 5 График выполнения работ

24.6. Приложение 6 Конкретные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту*

## 25. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| **Заказчик** | **Подрядчик:**<br>Юр/почтовый адрес:<br>ИНН<br>КПП<br>Расчетный счет:<br>Коррсчет:<br>БИК<br>ОГРНИП<br>ОКТМО<br>ОКПО<br>ОКОГУ<br>ОКФС<br>ОКОПФ<br>Дата регистрации:<br>e-mail:<br>Тел. |
|---|---|
| _____ /  /<br>(подпись)<br>М.п. | Руководитель<br><br>_____/  / |

Приложение №1
к государственному контракту
№_____ от «__» _____ 2019г

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Заказчик** **Подрядчик:**

_____ /  /
(подпись)
М.п.

Приложение №2
К государственному контракту
№_____
от «___»_____ 2019 г.

ПРОЕКТНО - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Прилагается отдельно

**Заказчик** **Подрядчик:**

_____ / /
(подпись)
М.п.

Приложение №3
к государственному контракту
№_____
от «___»_____ 2019

**Спецификация и расчет оплаты**

| № п/п | **Наименование услуги** *(наименование услуг должны располагаться в том же порядке, который указан в Техническом задании.)* | Наименование производителя, страна производителя | **Кол-во, шт.** | **Стоимость единицы, руб.** | **Общая стоимость, руб., (включая НДС)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

**Заказчик** **Подрядчик:**

_____ / /
(подпись)

М.п.

Приложение №4
к государственному контракту
№_____ от «__» _____ 2019г.
Форма

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. _____ «____» _____ 20____ г.

_____ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ _____, именуемое в дальнейшем
*(наименование организации)*
«Подрядчик», в лице _____, действующего на
*(должность, Ф.И.О.)*
основании _____, с другой стороны, вместе
*(Устава, Положения, Доверенности)*
именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с государственным контрактом (далее – Контракт) № ____ от «___» _____ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:
_____
_____

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_____
_____

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть оказаны « » 2019 г., фактически оказаны «___» _____ 20__ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

_____
_____

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта _____.

6. В соответствии с пунктом _____ Контракта сумма штрафных санкций составляет _____ (*указывается порядок расчета штрафных санкций*).

Общая стоимость штрафных санкций составит: _____.

7. *Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет* _____

Сдал:
ПОДРЯДЧИК:

_____ /_____/
М.П. *(при наличии)*

Принял:
ЗАКАЗЧИК:

_____ /_____/
М.П. *(при наличии)*

Приложение №5
к государственному контракту
Приложение №5
к государственному контракту
№_____ от «__» _____ 2019г.

Форма

График выполнения работ

| *№ п/п* | *Наименование работ* | *2019 г.* | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *с даты заключения контракта* | *август* | *,,,* | | | | | |
| *1 1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| *2* | | | | | | | | | |
| *3* | | | | | | | | | |
| *4 5* | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

- Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет уточненный график выполнения работ согласованный с Заказчиком.

- Работы выполняются согласно графику.

**Заказчик** **Подрядчик:**

_____ / /
(подпись)
М.п.

Приложение №6
к государственному контракту
№_____ от «__» _____ 2019г.

Форма

**Конкретные виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту***

| № п/п | Виды работ | Объем работ, руб. |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

| | | |
|---|---|---|
| … | … | |
| | ИТОГО | |

* указываются конкретные виды и объемы работ из числа возможных видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, предусмотренных документацией об электронном аукционе, определенные по предложению Подрядчика, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 % цены настоящего контракта (подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства на территории Российской Федерации, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»)

**Заказчик** **Подрядчик:**

_____ / /
(подпись)

М.п.